



PUTUSAN

Nomor 1117 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ISNAYATI, bertempat tinggal di Komplek Griya Sukajadi Permai II Blok U Nomor 10, RT 016, RW 005, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rijen Kadin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Rijen Kadin Hasibuan & Partners yang beralamat di Jalan Moh Amin Fauzi, Perumahan Ar Rahman Residence RT 03, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023; Pemohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

ILHAM ARRASID, bertempat di Jalan Tanah Mas Nomor 44, RT 005, RW 002, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrie Defriansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Rumah Hukum Az Zahra yang beralamat Jalan Rama Kasih Raya Nomor 959 RT 009, RW 003, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat, sah dan berharga, jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Juni 2022;
4. Menyatakan objek sengketa sebagai hak milik Penggugat, yang berupa: sebidang tanah seluas 108 m² berikut bangunan berupa rumah permanen diatasnya, yang terletak di Komplek Griya Sukajadi Permai II Blok. U Nomor 10 RT 016 RW 005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, dengan Batas dan Ukuran:
 - Sebelah Utara : Jalan, lebar $\pm$ 9 meter;
 - Sebelah Timur : Tanah GS Nomor 12924/1997, panjang $\pm$ 12 meter;
 - Sebelah Selatan: Tanah GS Nomor 12918/1997, lebar $\pm$ 9 meter;
 - Sebelah Barat : Tanah GS Nomor 12926/1997, panjang $\pm$ 12 meter;
5. Menyatakan sah segala proses perubahan/balik nama objek sengketa dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat dengan dasar putusan perkara ini sekalipun tanpa tanda tangan dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang menerima hak daripadanya untuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani biaya apapun kepada Penggugat;
7. Meletakkan, serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang *Exceptio error in persona* (*subject*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah objek sengketa sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 108 M² berikut bangunan berupa Permanen diatasnya yang terletak di Komp. Griya Sukajadi Permai II Blok U No. 10 RT/RW 016/005 Kel. Sukajadi kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan, Lebar ± 9 Meter;
- Sebelah Timur : Tanah GS No. 12924/1997, Panjang ± 12 Meter;
- Sebelah Selatan : Tanah GS No. 12918/1997, Lebar ± 9 Meter;
- Sebelah Batar : Tanah GS No. 12926/1997, Panjang ± 12 Meter;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar secara sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materill sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Kerugian Imaterill sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai atas harta benda yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas nama ISNAYATI Nomor 9368 kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024



sebidang tanah seluas 108 M2 berikut bangunan berupa permanen diatasnya yang terletak di Komplek Griya Sukajadi Permai II Blok U Nomor 10 RT 016 RW 005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pkb pada tanggal 22 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
3. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat, sah dan berharga, jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Juni 2022;
4. Menyatakan objek sengketa sebagai hak milik Penggugat, yang berupa: sebidang tanah seluas 108 meter persegi berikut bangunan berupa rumah permanen diatasnya, yang terletak di Komplek Griya Sukajadi Permai II Blok U Nomor 10 RT 016 RW 005, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, dengan Batas dan Ukuran:
 - Sebelah Utara : Jalan, lebar ± 9 meter;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah GS Nomor 12924/1997, panjang ± 12 meter;
 - Sebelah Selatan : Tanah GS Nomor 12918/1997, lebar ± 9 meter;
 - Sebelah Barat : Tanah GS Nomor 12926/1997, panjang ± 12 meter;
5. Menyatakan sah segala proses perubahan/balik nama objek sengketa dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat dengan dasar Putusan perkara ini sekalipun tanpa tanda tangan dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat maupun Pihak Ketiga yang menerima hak daripadanya untuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani biaya apapun kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT PLG, tanggal 26 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pkb, tanggal 22 Mei 2023, yang dimohonkan banding pada amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan *wan prestasi*;
 3. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat, sah dan berharga, jual beli atas objek sengketa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tanggal 22 Juni 2022;
 4. Menyatakan objek sengketa sebagai hak milik Penggugat, berupa sebidang tanah seluas 108 meter persegi berikut bangunan berupa rumah permanen di atasnya, yang terletak di Komplek Griya Sukajadi Permai II Blok U Nomor 10 RT 016 RW 005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, dengan batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara : Jalan, lebar ± 9 meter;
 - Sebelah Timur : Tanah GS. Nomor 12924/1997, panjang ± 12 meter;
 - Sebelah Selatan : Tanah GS. Nomor 12918/1997, lebar ± 9 meter;
 - Sebelah Barat : Tanah GS. Nomor 12926/1997, panjang ± 12 meter;
 5. Menyatakan sah segala proses perubahan/balik nama objek sengketa dari atas nama Pembanding semula Tergugat menjadi atas nama Terbanding semula Penggugat dengan dasar putusan perkara ini sekalipun tanpa tanda tangan dari Pembanding semula Tergugat;
 6. Menghukum Pembanding semula Tergugat maupun pihak ketiga yang menerima hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani biaya apapun kepada Pembanding semula Penggugat;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi semula Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pkb *juncto* Reg.Kasasi Nomor 10/PDT/KS/2023/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PDT/2023/PT.PLG tanggal 26 Juli 2023 *Jo* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Pkb, tanggal 22 Mei 2023;
3. Mengadili Sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Atau:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang dimintakan kasasi tersebut, sehingga

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024



amar putusannya berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Agustus 2023, serta kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah berupa rumah dan tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 9368/Kelurahan Sukajadi, atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa masalah jual beli objek sengketa antara Penggugat (Pembeli) dengan Tergugat (Penjual), yang didalilkan oleh Penggugat, tidak ada dibuat dalam bentuk surat jual beli secara tunai dan terang, walaupun hanya dalam bentuk surat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa kuitansi tanda pembayaran sejumlah uang Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) tanggal 2 Juli 2022, telah dibantah oleh Tergugat dan tidak ada saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada saksi, dalam hal Penggugat menyerahkan sejumlah mata uang asing berupa dolar, kepada Tergugat, maka dianggap tidak ada pembayaran;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan peralihan hak tanah dan bangunan, maka tidak terpenuhi peralihan hak tanah dan bangunan dengan jual beli tersebut dan juga tidak terbukti ada penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa karena telah membeli dari Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Penggugat *a quo* tidak beralasan menurut hukum, oleh sebab itu ditolak;

Menimbang, bahwa dalam konvensi sudah di pertimbangkan objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 9368/Kelurahan Sukajadi, atas nama Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi, dimana keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 9368/Kelurahan Sukajadi tersebut dikuasai oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan memerintahkan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi, untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 9368/Kelurahan Sukajadi kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ISNAYATI, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PDT/2023/PT PLG tanggal 26 Juli 2023 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pkb tanggal 22 Mei 2023 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ISNAYATI** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PDT/2023/ PT PLG tanggal 26 Juli 2023 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri pangkalan Balai Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pkb tanggal 22 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah objek sengketa sebagai berikut:
Sebidang tanah seluas 108 M² berikut bangunan berupa Permanen diatasnya yang terletak di Komp. Griya Sukajadi Permai II Blok U No. 10 RT/RW 016/005 Kel. Sukajadi kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan, Lebar ± 9 Meter;
 - Sebelah Timur : Tanah GS No. 12924/1997, Panjang ± 12 Meter;
 - Sebelah Selatan : Tanah GS No. 12918/1997, Lebar ± 9 Meter;
 - Sebelah Batar : Tanah GS No. 12926/1997, Panjang ± 12 Meter;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas nama ISNAYATI Nomor 9368 kepada Penggugat Rekonvensi sebidang tanah seluas 108 M² (seratus delapan meter persegi) berikut

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan berupa permanen diatasnya yang terletak di Komplek Griya Sukajadi Permai II Blok U Nomor 10 RT 016 RW 005 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/.

Agus Subroto, S.H., M.Kn

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd/.

Afdil Azizi S.H., M.Kn

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt/2024